

仙台地判 平成28年10月19日（DB12919）抜粋

著作権使用料／日韓12条／請求棄却

…下「韓国」という。）の法人であるC株式会社（以下「C」という。）から商品（日本国内における名称「D」、以下「本件商品」という。）を輸入し、日本国内で販売を行うに際し、C、本件商品のモデルであり、韓国の俳優であるEの所属事務所である株式会社F（以下「F」という。）及びEとの間で、モデル使用並びに広告の企画、制作及び使用等に関する契約（以下「本件契約」という。）を締結し、本件契約に基づきCに対し2億ウォン（以下「本件金員」という。）

を支払ったが、これについて所得税の源泉徴収をしなかったところ、処分行政庁は、本件金員は著作権の使用料であって国内源泉所得に該当し、納付すべき税額を別紙「本件納税告知処分等の経緯」の「納税告知処分」欄記載のとおりとする納税告知処分（以下「本件納税告知処分」

という。）及び不納付加算税の額を同別紙の「賦課決定処分」欄のとおりとする賦課決定処分（以下「本件賦課決定処分」といい、これらの処分を併せて「本件各処分」という。）をしたため、本件金員は著作権の使用料には該当しないとして、本件各処分の取消しを求める事案である。

- 1 関係法令等の定め別紙「関係法令等の定め」記載のとおりである。
- 2 前提事実（認定根拠を示すほかは、当事者間に争いがないか、又は、明らかに争いがない。）

（1）当事者原告は、生活用品の企画、製造、販売に加えて食料品や飲料品の販売を行う株式会社である。

（2）本件各処分の対象となった契約原告は、韓国のCが製造する本件商品を輸入し、日本国内で「D」の名称で販売している。

原告は、平成23年4月19日、C、F及びEとの間で、当事者間のモデル使用並びに広告の企画、制作及び使用に関する次のとおり本件契約を締結し、契約書（以下「本件契約書」という。）を作成した（甲2）。

本件契約書の前文には、「A株式会社（以下「甲」と称する。）、C株式会社（以下「乙」と称する。）、株式会社F（以下「丙」と称する。）、丙の専属俳優であるE（以下「丁」と称する。）は、当事者間のモデル使用ならびに、広告の企画、制作、使用に関し、以下の各条項により本契約を締結した。」との記載がある（本件契約書の条項内の当事者の呼称は同契約書に従う。）。

第1条（契約の目的）

本契約は、すでに製作された乙の広告制作物ならびに広告用の丁の画像を海外で使用するにあたって、甲、乙、丙、丁、四者間の義務と権利を明確に規定することにある。

第2条（広告の範囲）

- 1 前条に定める広告は、甲の商品「D」（以下「本商品」という。）のためのテレビCM…